

통 보

1. 제 목 : 최저가낙찰제 입찰에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○▽▽AA원

3. 내 용

가. 업무 개요

○○▽▽AA원에서는 교육생 현장 체험을 위해 필요한 현장견학 버스차량을 [표 1]과 같이 임차하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 현장견학 차량 임차 용역 계약 현황 (생략)

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정」 제68조(지출의 원인이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정)제1항 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조(국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정)제1항에 의하면 ‘이사장 또는 계약담당자는 지출의 원인이 되는 경쟁 입찰에 있어서는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 사람의 순으로 계약이행능력 및 기획재정부장관이 정하는 일차리창출 실적 등을 심사하여 낙찰자를 결정한다’고 규정되어 있습니다.

따라서, ○○▽▽AA원은 용역계약 시 경쟁입찰을 통해 계약을 체결할 경우 계약사무규정 등 관련법령에 따라 계약이행능력 등을 심사하여 낙찰자를 결정하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○▽▽AA원의 2018년 이후 현장견학차량임차용역의 낙찰자결정 방법을 확인한 결과 [표 2]와 같이 최저가낙찰제로 계약을 진행한 사실이 있습니다.

[표 2] 현장건축차량 임차용역 입찰 현황 (생략)

4. 관계기관 의견 : ◎◎▽▽AA원은 감사결과를 수용하면서 향후 용역입찰 시 낙찰자 결정에 있어 관련 규정을 준수하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◎◎▽▽AA원장은

- 용역 계약 입찰 시 관련 규정에 따라 계약이행능력 심사 등을 통해 낙찰자를 결정하시기 바랍니다.(통보)